

Projeto de Lei Nº 33/2017
Deputado(a) Valdeci Oliveira

Dispõe sobre as condições de descanso intrajornada dos profissionais de enfermagem durante o horário de trabalho. (SEI 000005461-01.00/21-0 e 1030-0100/22-9)

Art. 1º: As instituições de saúde, públicas e privadas, ofertarão aos profissionais de enfermagem condições adequadas de descanso intrajornada.

Parágrafo Único: Os locais de descanso dos profissionais de enfermagem devem, na forma do regulamento:

- I - ser destinados especificamente para o descanso dos trabalhadores;
- II - ser arejados;
- III - ser providos de mobiliário adequado;
- IV - ser dotados de conforto térmico e acústico;
- V - ser equipados com instalações sanitárias; e
- VI - ter área útil compatível com a quantidade de profissionais em serviço."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

Deputado(a) Valdeci Oliveira

JUSTIFICATIVA

Na área hospitalar o(a)s profissionais da enfermagem são o(a)s único(a)s que permanecem 24 horas do dia nos serviços, qualquer intercorrência serão o(a)s primeiro(a)s a atender e a salvar vidas. Também nos hospitais estão nas áreas de apoio e diagnóstico, auditoria, áreas de gerenciamento de materiais e de pessoas, emergências, UTIs e centros obstétricos acompanhando os primeiros momentos da vida. Ainda, o(a) enfermeiro(a) gerencia as unidades de internação e presta assistência qualificada aos pacientes.

Nos serviços de saúde pública, também estão atuantes, prestando atendimento à população em todas as fases de sua vida, atuando nas áreas de saúde da mulher, da criança e do adolescente; cuidando de diabéticos, hipertensos, idosos, fazendo visitas domiciliares, dentre tantas outras ações, conforme Lei do Exercício Profissional 7496/86.

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, realizou pesquisa sobre o perfil da enfermagem no Brasil. Dentre as várias conclusões do citado estudo, uma chama a atenção, qual seja, a inexistência de locais adequados para o repouso dos mencionados profissionais.

A presente proposta de lei visa garantir um local de descanso digno para os profissionais de Enfermagem.

A ausência de condições adequadas para o descanso dos(as) trabalhadores(as), além de prejudicar a saúde desses trabalhadores e trabalhadoras tem impacto direto na assistência prestada ao paciente.

Além de justo, é necessário, porque quem trabalha em regime de plantão tem necessidade de um local de descanso para garantir um bom atendimento.

O descanso em condições dignas para enfermagem que trabalha com a dor e o sofrimento alheio, especialmente a noite é necessário, quiçá imprescindível.

O Trabalho da Enfermagem é fundamental para a saúde da População. Esta afirmação precisa ser amplamente debatida entre os profissionais da enfermagem e a sociedade.

É preciso resgatar a importância estratégica da profissão enfermagem para o funcionamento das instituições de saúde e, para tanto, o seu reconhecimento e valorização profissional devem ser permanentes nas instituições de saúde e nas políticas governamentais.

Sala das Sessões,

Deputado(a) Valdeci Oliveira